

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת צגה מלקו

פ/25/6127

הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון – התאמה לאסירי ציון יוצאי אתיופיה ומדינות אפריקה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב–1992¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אסיר ציון" יבוא:
- "אסיר ציון יוצא אתיופיה" – מי שמתקיים בו אחד התנאים המפורטים בהגדרה "אסיר ציון", ובלבד שארץ מוצאו היא אתיופיה, ושריצה את תקופות מאסרו, מעצרו או הגלייתו באחת מהמדינות הבאות: אתיופיה, קניה, סודן או ג'יבוטי";.
2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) על האף האמור בסעיף קטן (א), בקשה להכרה של אסיר ציון יוצא אתיופיה תוגש לרשות על גבי טופס מיוחד שקבע לכך שר העלייה והקליטה, ותוכן השאלות ופרטי המידע, לרבות ראיות ומסמכים שיש לצרף לבקשה, ייקבעו בהתאם לארץ המוצא של המבקש."
3. בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:
- "(4) את ההכשרה המקצועית שיעברו חברי הוועדות הרפואיות לעניין טיפול בבקשות של אסירי ציון יוצאי אתיופיה לפי חוק זה."
4. בסעיף 10 לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), במקום "לפי פסקה (1) או (4)" יבוא "לפי פסקה (1), (2) או (4)";
- (2) פסקה (2) – תימחק.
5. אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:

¹ ס"ח תשנ"ב מס' 1395.

"מיצוי זכויות של 25ג. (א) המוסד ישלח בדואר ובדואר אלקטרוני אסירי ציון יוצאי אחת לשנה לכל אסיר ציון יוצא אתיופיה שיכלול אתיופיה את כל הזכויות וההטבות המגיעות לו לפי חוק זה; המסמך יהיה כתוב בעברית ובאמהרית.

(ב) המוסד ידווח לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, אחת לשלושה חודשים, על יישום הוראות חוק זה; בדיווח יפורטו מספר הפניות שקיבל מאסירי ציון יוצאי אתיופיה, אופן הטיפול בהן ושיעור ההצלחה במיצוי זכויות הפונים."

תקנות ראשונות 6. תקנות ראשונות לפי סעיפים 5 ו-8 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יובאו לאישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

בעבר נקבע כי מן הראוי שאסירי ציון ומשפחותיהם יקבלו גמלאות על פי הוראות חוק מיוחד. על כן, נחקק חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992 (להלן – החוק), להסדרת התגמולים המגיעים לאסירי ציון ולמשפחותיהם ולמשפחות הרוגי מלכות. זאת מתוך הכרה לכך שאסירי ציון קיבלו מראש על עצמם את כל הסיכונים ופעלו בהכרה מלאה בארץ מוצאם למען חירות ישראל ושחרור גלויות המצוקה. הם נפגעו תוך כדי מלחמתם ומאבקם ועונו קשות בשעת חקירתם ולאורך כל תקופת ריצוי מאסרם בבתי כלא ובמחנות הסגר למיניהם, אשר נמשך שנים ארוכות בתנאים קשים ותת-אנושיים, בשל פעילותם הציונית.

כך היה גם כאשר לאסירי ציון יוצאי אתיופיה, אשר פעלו בסתר לקידום החינוך היהודי ולארגון קהילות יהודיות במדינותיהם. הם סבלו מרדיפות, ממאסר ומעינויים בידי השלטונות. מאבקם והקרבתם תרמו משמעותית להעלאת המודעות הבין-לאומית למצבם של יהודי אתיופיה והם מוכרים היום כחלק חשוב מהיסטוריה של העלייה לישראל.

למרות זאת, קבוצה זו של אסירי ציון יוצאי אתיופיה מקופחת וההכרה בהם לפי החוק נמוכה משמעותית לעומת ההכרה באסירי ציון יוצאי מדינות אחרות. אחת הסיבות לכך היא המסלול הבירוקרטי שנדרש לעבור אדם המבקש לקבל הכרה כאסיר ציון. מסלול זה מותאם בעיקר לאסירי ציון שבאו ממדינות שונות שמהן ניתן להמציא תיעודים והשתייכויות ארגוניות, דבר שפעמים רבות אין ביכולתם של אסירי ציון יוצאי אתיופיה לעשות.

מטרה של הצעת החוק לעשות צדק עם אסירי ציון יוצאי אתיופיה באמצעות הסמכת שר העלייה והקליטה לערוך את ההתאמות והשינויים הנדרשים בטפסים שעליהם להגיש ובראיות שעליהם לצרף, כדי לאפשר לאותם עולים מאתיופיה לקבל את ההכרה המגיעה להם כאסירי ציון.

עוד מוצע להסמיך את שר העבודה לקבוע הכשרות מקצועיות לטיפול בבקשות של אסירי ציון יוצאי אתיופיה לפי החוק, וזאת מתוך הבנה שמדובר באוכלוסייה ייחודית שהטיפול בה מחייב היכרות עם ייחודיות זו, ולחייב את המוסד לביטוח לאומי לפנות בפנייה יזומה למיצוי זכויות של אסירי ציון יוצאי אתיופיה. המוסד לביטוח לאומי אף יחויב לפרסם דוח רבעוני על אופן הטיפול שלו בפניות של אסירי ציון יוצאי אתיופיה למיצוי זכויותיהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

